

1500850-40.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... asseveraram terem recebido notícia de tráfico de drogas, deslocando-se para o local indicado, conhecido ponto de tráfico, na direção de viatura descaracterizada. Avistaram os réus sentados perto de uma viela e, ao rumarem na direção deles com o intuito de realizar a abordagem, o corréu tentou se evadir, sendo capturado logo em seguida. Na posse de MATHEUS apreenderam doze ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjisp.jus.br

1500850-40.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500850-40.2021.8.26.0617 2021/000442

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA SILVA ALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

NAIARA CAROLINE SANTOS e MATHEUS DA SILVA ALVES, menores de 21 anos à época dos fatos, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 15.06.2021, por volta das 17h45min, na Rua Ana Maria da Silva Katayama, altura do nº 191, Conjunto Residencial Papa João Paulo II, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, traziam consigo, sem autorização, para fins de tráfico, cerca de 32,48g de "maconha", em 14 porções; e 3,05g de skunk, em 05 porções, drogas capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificados os acusados para apresentação de defesa preliminar (fls. 106 e 123), veio aos autos à fl. 128.

Recebida a denúncia em 26.11.2021 (fls. 129/130), os acusados foram citados pessoalmente (fls. 160 e 161). Em audiência, foi colhida prova oral e os réus interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo

digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição dos acusados nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 a Lei de Drogas. Em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante relativa à idade dos réus; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O corréu MATHEUS, interrogado perante a autoridade policial, admitiu que estava traficando no local, com sua namorada NAIARA, que costumava guardar com ela o dinheiro recebido com as vendas, quando alcança a quantia de R\$.100,00. Recebe R\$ 50,00 por cada "tucho" vendido, permanecendo na função das 09h00 às 00h00 (fl. 09).

Em juízo, ambos tornaram-se revéis, desinteressando-se por exercer a autodefesa (arquivo digital).

Os policiais civis DOUGLAS DE MEDEIROS SILVA e VINICIUS VIGIL CAMPOS, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram terem recebido notícia de tráfico de drogas, deslocando-se para o local indicado, conhecido ponto de tráfico, na direção de viatura descaracterizada. Avistaram os réus sentados perto de uma viela e, ao rumarem na direção deles com o intuito de realizar a abordagem, o corréu tentou se evadir, sendo capturado logo em seguida. Na posse de MATHEUS apreenderam doze porções de "maconha" e cinco de Skank, além de R\$ 90,00. O réu confessou informalmente que estava vendendo drogas, bem como que trabalhava no local das 09h00 às 00h00. Já com NAIARA apreenderam duas porções de "maconha", tendo a acusada alegado que era para seu próprio consumo. MATHEUS informou que a ré apenas o acompanhava e não estava traficando (arquivo digital- fl. 161 e áudio da presente audiência).

O laudo de fls. 97/98 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahydrocannabinol (THC) que, como se sabe, é droga.

A confissão extrajudicial do corréu MATHEUS, delação que realizou de NAIARA na oportunidade, aliada às palavras dos policiais e prova pericial, são elementos seguros a demonstrar a existência e autoria delitivas de ambos os acusados.

De fato, na posse de ambos os réus foi apreendida pelos agentes droga, cuja quantidade, forma de acondicionamento e local de apreensão revelam haver a prática de tráfico em concurso de agentes.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam os réus antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse deles em falsamente incriminá-los.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo imaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à

integridade física.

Sumulando, a palavra dos policiais civis, que após receberem notícia anônima de tráfico de entorpecentes envolvendo um casal (fls. 31/32), avistaram os acusados sentados no meio-fio, sendo NAIARA abordada e apreendidas 02 porções de "maconha" em seu poder, enquanto MATHEUS saiu correndo, mas foi abordado em seguida, sendo apreendidas, na sua posse, expressiva quantidade e variedade de drogas (totalizando 32,48g de "maconha", em 14 porções; e 3,05g de skunk, em 05 porções), elementos esses aliados à prova pericial, além de quantia em dinheiro (R\$ 90,65 - fl. 75), comprovam, à saciedade, que os réus traziam consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico, sendo inviável a pretendida desclassificação.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta aplicar as reprimendas.

Os réus não possuem antecedentes criminais.

Nada de relevo há acerca de suas personalidades ou condutas sociais.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns (32,48g de "maconha", em 14 porções; e 3,05g de skunk, em 05 porções).

A vítima é o Estado.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica dos acusados.

Inexistem agravantes.

Deixo de considerar as atenuantes da confissão espontânea (Súmula n. 545 do STJ), em relação ao corréu MATHEUS, bem como a relativa à idade dos réus, visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta etapa, vir alguém.

Não há causas de aumento a serem consideradas.

Como os réus são primários, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas de metade (§ 4º do art. 33), ficando as penas definitivamente estabelecidas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250

(duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe em razão de ter sido o crime perpetrado em concursos de agentes, não se olvidando do montante de dinheiro apreendido (R\$ 90,85).

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º, do Código Penal).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar NAIARA CAROLINE SANTOS e MATHEUS DA SILVA ALVES, menores de 21 anos à época dos fatos, qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime aberto), além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no piso, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

Autorizo a incineração das drogas, devendo ser observados os parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei n. 11.343/06.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 08 de setembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA